

1500625-11.2020.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Claudia Madeira de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/03/2022

... quantia de R\$ 20,00, proveniente do tráfico de drogas. Na ocasião, o acusado admitiu aos policiais que estava traficando.

Conclui a denúncia que as circunstâncias do caso concreto e a quantidade de droga demonstram que o "crack" era destinado ao tráfico.

O réu foi notificado (fls. 140) nos termos do artigo 55 da Lei 11.343/06. Defesa preliminar apresentada às fls. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

1ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Piracicaba-SP - cep 13419-100

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500625-11.2020.8.26.0599 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500625-11.2020.8.26.0599

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de

Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito

Policial (Flagrante) - 2120479/2020 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 11433915 -

DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 1588/20/922 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 2120479 - 05º

D.P. PIRACICABA, 1588/20/922 - 05º D.P. PIRACICABA, 2120479/2020 - 05º D.P.

PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RICHARD ALVES DE SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Claudia Madeira de Oliveira

Vistos,

RICHARD ALVES DE SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no artigo 33, "caput", da Lei

11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 15 de maio de 2020, por volta das 18 horas, no cruzamento das ruas Murici e Cosmorama, bairro Vila Sônia, nesta cidade e comarca, trazia consigo, para fins de tráfico e consumo de terceiros, 25 porções de cocaína, na forma de pedras de "crack", com peso bruto aproximado de 12,1g (cf. laudo constatação de fls. 14/16 e foto de fls. 11), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra a denúncia que policiais militares patrulhavam pelo bairro Vila Sônia quando se depararam com Richard em conhecido ponto de venda de drogas entregando objeto a terceiro. Ao notar a presença da patrulha a dupla empreendeu fuga, mas o réu foi perseguido pelos PM e, durante o trajeto, dispensou ao solo uma "muca" contendo, como se constatou posteriormente, 23 pedras de "crack". Na sequência, o acusado foi alcançado e submetido à busca pessoal.

Narra, ainda, que, em poder Richard, os servidores públicos localizaram e apreenderam outras duas pedras de "crack", embaladas de forma idêntica àquelas por ele anteriormente dispensadas (cf. fotografia de fls.11), além da quantia de R\$ 20,00, proveniente do tráfico de drogas. Na ocasião, o acusado admitiu aos policiais que estava traficando.

Conclui a denúncia que as circunstâncias do caso concreto e a quantidade de droga demonstram que o "crack" era destinado ao tráfico.

O réu foi notificado (fls. 140) nos termos do artigo 55 da Lei 11.343/06. Defesa preliminar apresentada às fls. 159/165. Após, a denúncia foi recebida (fls. 185/186). O réu foi citado por edital (fls. 206/207) e o processo foi suspenso nos termos do artigo 366 do CPP (fls. 224/225). Posteriormente, o réu foi citado regularmente (fls. 276) e, conseqüentemente, foi revogada a suspensão processual (fls. 277/278).

Durante a instrução, foi ouvida uma testemunha arrolada pelas partes. Ao final, o réu foi interrogado.

Superada a fase de requerimentos de diligências, em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu pelo crime de tráfico de entorpecentes, alegando estarem provadas autoria e materialidade.

A Defesa pediu a absolvição, sustentando que as provas dos autos não demonstraram a prática do crime de tráfico de drogas pelo acusado. Subsidiariamente, pediu a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei 11.343/06.

É o relatório.

Decido.

A denúncia improcede.

A materialidade do delito está comprovada pelos seguintes elementos:

- 1) boletim de ocorrência de fls. 08/10;
- 2) auto de exibição e apreensão de fls. 11/12;
- 3) laudo de constatação de fls. 14/16 e laudo de exame químico toxicológico de fls. 128/130, ambos com resultado positivo para cocaína em relação às substâncias apreendidas;

A autoria, entretanto, não foi revelada pelas provas dos autos.

Vejamos:

Na fase informativa (fls. 06), o réu exerceu o direito de permanecer em silêncio.

Interrogado em juízo (gravação), negou o crime. Disse que foi ao local dos fatos para comprar um "baseado". Quando o traficante ia lhe entregar a droga, apareceram os policiais. O traficante fugiu e acabou sendo abordado juntamente com um rapaz de moto que também estava ali esperando para comprar entorpecente. Não trazia drogas consigo. Tinha apenas R\$ 20,00 em dinheiro, que usaria para comprar o entorpecente.

A negativa não foi afastada pelas provas dos autos.

Com efeito, ouvido na fase extrajudicial (fls. 03), o policial militar Helio Pereira Nogueira declarou que, na data dos fatos, trabalhava na ROCAM e estava em patrulhamento com seu colega de farda. Quando passaram pelo local dos fatos, conhecido como "ponto de tráfico de drogas", avistaram o réu em atitude típica de tráfico de drogas, ou seja, entregando algo a um terceiro e, no momento em que os viram se aproximando, ambos empreenderam fuga a pé. Viram que o réu (pessoa que fazia a entrega) dispensou algo ao solo durante a fuga. Conseguiram alcançá-lo e detê-lo, mas o outro rapaz obteve êxito em se evadir. Procederam à revista pessoal de Richard e com ele encontraram 02 pedras de "crack" embaladas em papel alumínio, bem como R\$ 20,00 em dinheiro trocado. Realizaram varredura nas proximidades e, a um metro do local onde o réu foi avistado fazendo a troca com o rapaz que fugiu, encontraram uma "muca" contendo outras 23 pedras de "crack", embaladas da mesma forma que aquelas encontradas com o acusado. Por fim, disse que, ao ser indagado, o réu admitiu a propriedade das drogas e confessou que as comercializava, bem assim que o dinheiro apreendido advinha da venda dos entorpecentes.

No mesmo sentido o depoimento prestado na fase informativa (fls. 04) pelo policial militar Andrey Keven Dias Moreira.

Entretanto, em juízo não se repetiu a prova de que desfavorecia o acusado.

Com efeito, sob o crivo do contraditório (gravação), o PM Hélio Pereira Nogueira afirmou que, em razão do decurso do tempo, não se lembrava dos fatos. Confirmou, apenas, que, naquele dia, viu o réu parado no local da ocorrência, conhecido como ponto de tráfico de drogas, entregando algo a outra pessoa e que correram ao se aproximarem. Não se lembrou, entretanto, com quem foram apreendidos entorpecentes nem em que circunstâncias, falando genericamente que "devem ter sido apreendidas drogas com o réu, pois ele foi preso" e "nas proximidades", mas não conseguia se recordar dos fatos. No mais, apenas ratificou as declarações prestadas na fase extrajudicial.

Por outro lado, o outro PM que atuou na ocorrência, Andrei Moreira, não foi ouvido sob o crivo do contraditório porque faleceu no curso do processo.

Não há outras testemunhas presenciais.

Diante desse contexto há de se reconhecer o "non liquet".

De fato, o réu nega a posse de drogas e afirma que foi ao local dos fatos apenas para comprar entorpecente. Por outro lado, não há prova produzida sob o crivo do contraditório de que ele efetivamente portava e dispensou os entorpecentes apreendidos, como consta da denúncia.

Nosso ordenamento jurídico não autoriza a condenação apenas com base em elementos de convicção produzidos na fase informativa, como ocorre no caso dos autos.

Destarte, de rigor a absolvição, aplicando-se o princípio "in dubio pro reo".

Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia e ABSOLVO o réu RICHARD ALVES DE SOUZA da acusação de infração ao artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP.

P.R.I.C.

Piracicaba, 23 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA